Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề thi môn: kỹ năng tranh tụng của luật sư trong vụ án dân sự.

Mã số: LS.DS/TN-30/240

Ngày 1/4/X-2, cty liên doanh D và anh L ký HĐLĐ với nội dung: công việc anh L phải làm là bảo vệ, mức lương 90 USD/tháng, thời hạn HĐ là từ 1/4/X-2 đến 30/9/X-2. Hết hạn HĐ nhưng cty D ko tiếp tục ký tiếp HĐ và anh L vẫn tiếp tục làm việc và hưởng mức lương cũ.

Ngày 17/5/X, cty ra QĐ 20 chấm dứt HĐLĐ với anh L kể từ ngày 01/06/X, trong QĐ ko ghi lý do chấm dứt. Ngày 20/05/X anh L nhận được QĐ 20, ngày 26/05/X anh L làm đơn khiếu nại lên cty nhưng ko được giải quyết.

Ngày 01/9/X anh L đến VPLS nhờ giúp khởi kiện ra tòa.

Câu 1: những nội dung cơ bản LS cần làm rõ khi trao đổi anh L?

- Làm rõ xem <u>các bên có quan hệ lao động không</u>. Cụ thể là xem giữa anh L và cty D có ký kết HĐLĐ ko, loại HĐ gì, trong HĐ các bên đã có những thỏa thuận gì, chẳng hạn như về công việc phải làm, địa điểm làm việc, tiền lương….để từ đó LS xác định xem quan hệ giữa các bên có phải là quan hệ lao động ko hay đó chỉ là quan hệ dân sự, hành chính và cũng từ đó để xác định TA có thẩm quyền giải quyết.
- Làm rõ <u>nội dung tranh chấp giữa các bên</u>. LS phải xác định xem giữa cty và anh L đang tranh chấp về cái gì, về đơn phương chấm dứt HĐLĐ hay kỷ luật LĐ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên, thời điểm xảy ra sự kiện pháp lý dẫn đến tranh chấp và các thủ tục các bên tiến hành, như là khi cty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với anh L thì đã thực hiện việc thông báo, họp HĐKL… như thế nào để xem đã đúng thủ tục luật định hay chưa.
- Làm rõ yêu cầu của khách hàng là anh L muốn gì. Cụ thể là tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng đối với việc giải quyết vụ việc này là gì.

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *Cty LD D được thành lập theo GPĐT của UBNN về hợp tác đầu tư có trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội. Anh L có HKTT tại Kim Mã, quận Ba Đình, HN.*

Câu 2: xác định TA có thẩm quyền khi anh L khởi kiện

Theo điểm a khoản 1 Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS thì TAND thành phố Hà Nội sẽ có thẩm quyền giải quyết khi anh L khởi kiện. **(mình chưa tìm được văn bản cụ thể)**

<u>(((((((Góp ý:</u> Tôi xin điều chỉnh lại cách xác dịnh Tòa án thẩm quyền như sau:
<u>Xác định Thẩm quyền tòa án</u>:(Ba loại:chung-cấp-lãnh thổ)